

<제4편 소송의 종료.제09장 당사자 행위에 의한 종료.제02절 청구의 포기·인낙>
[예상][9.02-2]서면에 의한 청구인낙의 성립 요건 및 기판력의 범위와 효력 부인

《【문제9.2】

<사례>

甲은 乙을 상대로 1억 원의 대여금 청구소송을 제기하였다. 소송 진행 중 乙은 자신의 채무를 인정하고 조속히 분쟁을 종결하기 위해 제2회 변론기일에 출석하여 甲의 청구가 전부 정당함을 시인하는 청구의 인낙 의사를 표시하였다. 법원 사무관은 이를 변론조서에 기재하였고, 이에 따라 청구인낙조서가 작성되었다.

그런데 乙은 인낙조서가 작성된 후 2주가 지난 시점에서, 당시 자신이 극심한 공박 상태에 있었으며 甲의 강박에 의해 어쩔 수 없이 인낙의 의사표시를 한 것이라고 주장하며 해당 조서의 효력을 다투고자 한다. 또한 乙은 위 대여금 채무가 이미 소멸시효가 완성되었음에도 불구하고 이를 간과하고 인낙하였다는 사실을 뒤늦게 깨달았다.

한편, 별개의 소송에서 丙은 丁을 상대로 소유권이전등기청구소송을 제기하였다. 丁은 변론기일에 출석하지 않고 미리 청구의 인낙 의사가 담긴 답변서를 제출하였으나, 해당 답변서에는 丁의 인감증명서가 첨부되어 있지 않았다. 법원은 丁이 출석하지 않은 상태에서 위 서면에 기재된 내용대로 청구인낙이 성립한 것으로 처리할 수 있는지 고민하고 있다.

(물음2) 丁이 제출한 답변서에 의한 청구인낙의 가부(서면에 의한 인낙)와 관련하여 민사소송법 제148조 및 제248조의 취지를 검토하고, 청구인낙이 성립하였을 때 발생하는 기판력의 범위와 소멸시효 완성 등 실체법상 사유를 근거로 인낙조서의 효력을 부인할 수 있는지 여부를 기술하시오.》

<문제9.2의 물음2> 서면에 의한 청구인낙의 성립 요건 및 기판력의 범위와 효력 부인

I. 문제의 제기

- 사안에서 丁이 변론기일에 출석하지 않은 채 인감증명서가 첨부되지 않은 청구인낙 취지의 답변서를 제출한 상황에서 그 서면에 의한 청구인낙의 성립 여부와, 청구인낙조서의 효력을 실체법상 사유로 다투려는 상황이다. 쟁점으로 <서면에 의한 청구인낙의 허용 요건과 인감증명서 첨부 필요 여부, 청구인낙 성립 시 발생하는 기판력의 범위 및 소멸시효 완성 등 실체법상 사유를 이유로 인낙조서의 효력을 부인할 수 있는지> 검토할 필요가 있다. 이하에서는 서면에 의한 청구인낙의 성립 여부와 청구인낙 성립 시 기판력의 범위 및 실체법상 사유에 의한 인낙조서 효력 부인 가능성을 기술한다.

II. 서면에 의한 청구인낙의 성립 가부

1. 관련 규정의 취지

(1) 민사소송법 제148조 (진술간주)

- 당사자가 변론기일에 출석하지 아니하고 소장·답변서 그 밖의 준비서면을 제출한 때에는 그 서면에 기재된 사항을 진술한 것으로 본다. 다만, 화해·인낙 등 처분적 소송행위는 원칙적으로 구술에 의하여야 하므로 제148조만으로는 성립되지 않는다.

(2) 민사소송법 제248조 (서면에 의한 인낙 등)

- 2002년 개정 민사소송법은 소송계속 후 당사자가 청구의 인낙 취지가 적힌 서면을 제출하고 공증기관의 인증을 받거나 인감증명서를 첨부한 경우에는, 상대방이 기일에 출석하여 이를 원용함으로써 기일 불출석 상태에서도 인낙이 성립할 수 있도록 규정하였다.

2. 사안의 경우 (인감증명서 미첨부의 효과)

- 사안에서 丁은 답변서에 인감증명서를 첨부하지 않았다. 민사소송법 제248조 제1항은 본인의 의사를 명확히 확인하기 위해 인감증명서의 첨부 또는 공증을 필수적 요건으로 규정하고 있다. 따라서 丁이 기일에 불출석한 상태에서 인감증명서가 없는 답변서만으로는 청구인낙이 성립할 수 없으며, 법원은 이를 처리할 수 없다.

III. 인낙조서의 기판력과 실체법상 사유

1. 기판력의 발생 및 범위

(1) 발생 근거

- 청구인낙이 조서에 기재되면 확정판결과 동일한 효력이 발생한다.(민사소송법 제220조) 이에 따라 기판력이 발생하며, 당사자는 동일한 청구에 대하여 나중에 다시 다투 수 없다.

(2) 시적 범위

- 기판력은 원칙적으로 인낙의 의사표시가 조서에 기재된 시점을 기준으로 발생한다. 이 시점 이전에 존재하였던 모든 공격방어방법은 차단되는 차단효과 발생한다.

2. 실체법상 사유에 의한 효력 부인 여부

(1) 소멸시효 완성 등의 사유

- 소멸시효 완성과 같은 실체법상 사유는 인낙 성립 이전에 존재하던 사정이다. 확정판결과 동일한 효력이 있는 조서에 대하여는 기판력의 차단효과 적용되므로, 인낙 이후에 '사실은 시효가 완성되었었다'는 사유를 내세워 조서의 효력을 다투는 것은 허용되지 않는다.

(2) 예외적 불복 방법

- 인낙조서의 효력을 부인하기 위해서는 당연히무 사유가 있거나, 존재심 사유가 있어야 한다. 단순히 실체법적 사실관계의 착오나 권리 소멸 사유를 뒤늦게 깨달았다는 것만으로는 존재심 사유에 해당하지 않으므로 효력을 부인할 수 없다.

IV. 사안의 적용

1. 丁의 사례

- 丁의 경우 답변서에 인감증명서가 첨부되지 않았으므로 서면에 의한 인낙은 성립하지 않는다. 법원은 丁에게 보정을 명하거나, 기일에 출석하여 직접 의사를 표시하도록 유도하여야 한다.

2. 乙의 사례

- 乙은 이미 인낙조서가 성립하였으므로 기판력의 구속을 받는다. 乙이 뒤늦게 주장하는 '소멸시효 완성'은 인낙 이전에 발생한 사유로서 기판력의 차단효과에 의해 더 이상 주장할 수 없다. 따라서 乙은 실체법상 사유만으로는 인낙조서의 효력을 부인할 수 없다.

V. 결론

- 서면에 의한 청구인낙은 당사자의 진정한 의사를 확인하기 위해 법정된 요건(인감증명서 첨부 등)을 엄격히 갖추어야 하므로, 丁의 답변서만으로는 인낙이 성립하지 않는다. 또한 청구인낙이 일단 유효하게 성립하여 조서가 작성되면 확정판결과 동일한 기판력이 발생하므로, 乙과 같이 소멸시효 완성 등의 실체법상 사유를 근거로 사후에 그 효력을 부정하는 것은 불가능하다. 이는 소송절차의 안정과 확정된 권리관계의 존중이라는 민사소송법의 대원칙에 따른 결과이다.